

1500662-94.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... as drogas apreendidas para fins de tráfico, já que as circunstâncias da abordagem, e a narrativa segura dos guardas civis dão respaldo suficiente à solução condenatória.

Consigno que não é crível que os traficantes estejam realizando "delivery com promoção", especialmente em rua conhecida pelo intenso tráfico de drogas, sendo certo que, em verdade, o acusado estava sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500662-94.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500662-94.2021.8.26.0569

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Evandro Lima Barboza

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

EVANDRO LIMA BARBOZA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 13 de novembro de 2021, por volta das 11h25, na rua José Estanislau Ambiel, 182, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, 14 (quatorze) porções de Cannabis sativa L., pesando 17,1g (dezesete gramas e um decigrama) e 29 (vinte e nove) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, pesando 17,3g (dezesete gramas e três decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (pág. 99), o Advogado nomeado para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 108/111).

Recebida a denúncia (pág. 117/119), o réu foi citado (pág. 144).

Durante a instrução foram ouvidos os dois guardas civis arrolados na denúncia, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica de pag. 164).

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia (pág. 168/170). Já a Defesa requereu a absolvição por não haver provas de que o acusado tenha concorrido para o crime e, subsidiariamente, pleiteou a

desclassificação do delito imputado para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (pág. 152/157, ratificado a pag. 174).
É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de pag. 11, bem como pelo laudo toxicológico de pag. 86/88.
A autoria é certa.

Em seu interrogatório o réu negou a prática delitiva. Contou que o local onde foi abordado é a rua de sua residência e é conhecida pelo intenso tráfico de drogas que ali ocorre. Mencionou que um indivíduo, na condução de um automóvel, lhe ofereceu uma quantidade maior de drogas, por um preço menor, então aceitou a proposta de pagar a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) por 28 (vinte e oito) porções de cocaína, e R\$ 50,00 (cinquenta reais) por 14 (quatorze) porções de maconha. Asseverou que guardou 5 (cinco) eppendorfs de cocaína no bolso de trás de sua bermuda e o remanescente guarneceu em sua partes íntimas, informando que rumava em direção a sua residência quando foi abordado pelos Guardas Civis. Por fim, enfatizou que as drogas se destinavam ao consumo próprio.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado foi cabalmente rechaçada pela prova oral produzida.

Sob o crivo do contraditório, o guarda civil Denis Barbosa Nishimura informou que realizava patrulhamento quando, ao virar uma esquina, observou o acusado, que estava na calçada, debruçado sobre a janela de um veículo estacionado, trocando algo com o condutor, o qual logo saiu do local. Contou que optou por não abordá-lo naquele momento e que, alguns minutos depois, enquanto passava pela mesma rua, notou quando ao acusado se dirigia a uma rua lateral, demonstrando nervosismo ao visualizar a guarnição, pelo que realizou sua abordagem. Em revista pessoal verificou que no bolso de trás da bermuda do réu havia 05 (cinco) porções de cocaína, além de R\$ 4,00 (quatro reais) em dinheiro, e que em sua parte íntima apreendeu um saquinho plástico contendo aproximadamente 40 (quarenta) porções de entorpecentes, entre cocaína e maconha.

Também em juízo, o guarda civil Wagner José Gossler contou que o local onde se deu a abordagem é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes que ali ocorre. Sobre os fatos, relatou que abordou o acusado e com ele apreendeu, dentro de uma sacola plástica escondida em suas vestes, 14 (quatorze) porções de maconha, bem como 24 (porções) de cocaína, e no bolso da bermuda do acusado localizou mais 05 (cinco) porções de cocaína e a quantia de R\$ 4,00 (quatro reais). Asseverou que, indagado, Evandro afirmou que os entorpecentes eram destinados ao consumo pessoal, mas não soube informar o valor que havia pago por eles. Relatou que, em razão das circunstâncias da abordagem, deu voz de prisão ao acusado, acrescentando que é comum que os usuários abordados não declarem o nome dos traficantes, mas eles informam o valor pago pelos entorpecentes adquiridos.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Dele se pode extrair que o acusado trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico, já que as circunstâncias da abordagem, e a narrativa segura dos guardas civis dão respaldo suficiente à solução condenatória.

Consigno que não é crível que os traficantes estejam realizando "delivery com promoção", especialmente em rua conhecida pelo intenso tráfico de drogas, sendo certo que, em verdade, o acusado estava sendo "abastecido" para realizar a mercancia ilícita naquele local.

Assim, não merecendo respaldo as teses defensivas apresentadas, a condenação do réu pelo delito de tráfico é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Com exceção da condenação certificada a pag. 38, relativa aos autos 0000021-30.2014.8.26.0569 que ensejará o reconhecimento da reincidência, Evandro não ostenta outros antecedentes desabonadores. Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes e, conforme já consignado, há condenação

certificada a pág. 38 que demonstra a reincidência genérica do acusado. Assim, aumento as penas de 1/6, resultando elas em 05 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, já que há prova da reincidência do acusado, torno as penas definitivas em 05 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno EVANDRO LIMA BARBOZA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Reincidente, Evandro deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor do Advogado nomeado, intimando-o da expedição.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 31 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA